Ниже представлен подробный и структурированный выжим всех правил национального режима (импортозамещения), установленных **Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875**. Этот текст содержит всю нормативную базу, необходимую для решения практических задач по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

ПУНКТ 1. ТРИ ИНСТРУМЕНТА НАЦРЕЖИМА

При осуществлении закупок (44-ФЗ и 223-ФЗ) устанавливаются:

1. **ЗАПРЕТ** закупок иностранных товаров (в т.ч. поставляемых при выполнении работ/услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг иностранных лиц по перечню согласно **Приложению № 1**. А также закупок в рамках ГОЗ (гособоронзаказа).
2. **ОГРАНИЧЕНИЕ** закупок иностранных товаров по перечню согласно **Приложению № 2**.
3. **ПРЕИМУЩЕСТВО** в отношении товаров российского происхождения (в т.ч. поставляемых при выполнении работ/услуг).

ПУНКТ 2. КВОТЫ (Для 223-ФЗ)

Устанавливается **минимальная обязательная доля** закупок товаров российского происхождения (в процентном отношении к объему закупок соответствующих товаров в отчетном году) по перечню согласно **Приложению № 3**.

ПУНКТ 3. ЧЕМ ПОДТВЕРЖДАТЬ СТРАНУ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Документы и информация, которые участник должен приложить в заявке:

- **а) Промышленные товары из РФ** (из Прил. 1, 2, 3): Номер реестровой записи из **ГИСП** (реестр российской пром. продукции) + справка о СПИК, ИЛИ информация о совокупном количестве баллов (по ПП РФ № 719), ИЛИ информация об уровне радиоэлектронной продукции (1-й или 2-й уровень).
- **б) Промышленные товары из ЕАЭС** (Беларусь, Казахстан и др.): Номер реестровой записи из **Евразийского реестра** пром. товаров + баллы + уровень радиоэлектроники.
- **в) Лекарства (полный цикл):** Документ от **Минпромторга РФ** о стадиях производства на территории ЕАЭС (включая синтез молекулы действующего вещества).
- **г) ПО из РФ** (Прил. 1, поз. 146): Номер из **Реестра российского ПО**.
- **д) ПО из РФ (доверенное):** Номер из Реестра российского ПО с информацией о соответствии требованиям к **доверенному ПО**.
- **е) ПО из ЕАЭС:** Номер из **Реестра евразийского ПО**.
- **ж) ПО из ЕАЭС (доверенное):** Номер из Реестра евразийского ПО с отметкой о доверенном ПО.
- **з) Указание страны происхождения в заявке** (декларирование):
    - Для товаров РФ, которых **НЕТ** в Приложениях 1 и 2.
    - Для любых иностранных товаров.

    - Для товаров из Прил. 2, если заказчик задекларировал отсутствие такого товара в ГИСП.

- **и) ГОЗ (гособоронзаказ):** Дополнительно документы из извещения (паспорта, формуляры с литерой "О1" и т.д.).
- **к) Рыба и морепродукты (РФ):** Ветеринарный сопроводительный документ.
- **л) Рыба и морепродукты (ЕАЭС):** Ветеринарный сертификат ЕАЭС.

ПУНКТ 4. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ И "ЛОВУШКИ" (Очень важно для задач!)

1. **ЕАЭС = Россия (п. 4а).** Товары из ЕАЭС приравниваются к российским (за исключением некоторых специфических позиций для квот по 223-ФЗ).
2. **Преимущество (п. 4б).** Если в лоте есть хотя бы один товар НЕ из Приложений 1 и 2, то заявке, содержащей **только** российские товары, дается преимущество (15% или 20% скидка при оценке, либо право на победу), но только если среди участников есть хотя бы одна заявка с иностранным товаром.
3. **Смешанные лоты (п. 4в).** В один лот можно включать товары из Прил. 1 (запрет), Прил. 2 (ограничение) и без нацрежима (преимущество). Механизмы применяются к каждой позиции индивидуально.
4. **Запрет на объединение в один лот (п. 4г).** Нельзя объединять в один контракт/лот специфические товары (например, лекарства ЖНВЛП и не ЖНВЛП, специфическую радиоэлектронику, музыкальные инструменты, ряд медизделий) с другими товарами.
5. **Лизинг (п. 4з).** Запрет, ограничение и преимущество распространяются на товары, являющиеся предметом финансовой аренды (лизинга).
6. **Когда нацрежим НЕ применяется (п. 4и):**
    - Закупка для исполнения контракта с лицом, которое не является заказчиком по 44/223-ФЗ.
    - Изготовление/ремонт ВВСТ (вооружения) по техдокументации ГОЗ.
    - Закупка "для служебного пользования".
    - Исполнение СПИК (специнвестконтракта).
    - Индивидуальный заказ.
    - Встречные инвестобязательства.
    - Закупка за пределами РФ для деятельности за пределами РФ.
7. **Аптеки (п. 4к).** Не применяется к закупкам аптечных организаций для розничной торговли.
8. **Квоты по 223-ФЗ (п. 4л, 4м):** Применяются к хозобществам (кроме ОПК и естественных монополий/ЖКХ). Для ОПК и монополий квоты не применяются, но для них есть исключения (ГОЗ, КИИ, атомная энергия, проекты техсуверенитета).
9. **ПО в составе лота (п. 4о).** Запрет на иностранное ПО (поз. 146) применяется, даже если ПО идет в составе другого товара/работы/услуги, а также на права использования и облачные сервисы. Не применяется к гостайне.

10. **Медизделия (п. 4п).** Ограничение (поз. 362-432) применяется только к медизделиям.
11. **Радиоэлектроника / "Второй лишний" (п. 4т).** При закупке компьютеров, серверов, ноутбуков (поз. 195, 197-199, 203): если подана заявка с РЭП **1-го уровня** (из ГИСП), то заявка с РЭП **2-го уровня** приравнивается к иностранной и отклоняется.
12. **Лекарства ЖНВЛП / "Третий лишний" (п. 4у).** Если есть заявка с лекарством **полного цикла** (синтез молекулы в ЕАЭС), то лекарства, произведенные в ЕАЭС, но *без синтеза субстанции*, приравниваются к иностранным и отклоняются.
13. **Стратегически значимые лекарства (п. 4ф).** Аналогичное правило: приоритет у полного цикла производства.
14. **Доверенное ПО (п. 4х).** Если есть заявка с ПО, имеющим отметку о **доверенном ПО**, то заявки с ПО *без такой отметки* приравниваются к иностранным и отклоняются.
15. **Декларация отсутствия в ГИСП (п. 4ц).** Если заказчик задекларировал отсутствие товара в ГИСП, а участник принес товар из ГИСП, то заявки других участников, просто указавших страну (без реестра), приравниваются к иностранным.
16. **Иностранные учредители (п. 4ш).** Услуги российских юрлиц, в составе учредителей которых есть иностранные лица (>10% акций/долей), приравниваются к услугам иностранных лиц (попадает под запрет по Прил. 1).

ПУНКТ 5. ИСКЛЮЧЕНИЯ: КОГДА МОЖНО НЕ ПРИМЕНЯТЬ ЗАПРЕТ (Прил. 1)

Заказчик вправе не применять запрет при наступлении одного из случаев:

1. **Нет производства в РФ:** Получено разрешение Минпромторга до начала закупки.
2. **Нет в реестрах / Нет лиц:** Декларирование заказчиком в извещении факта отсутствия товара в ГИСП, отсутствия производства в РФ или отсутствия российских граждан/юрлиц, способных оказать услугу.
3. **Исполнение старого контракта:** Закупка для исполнения контракта, заключенного до 01.01.2025 или с не-заказчиком.
4. **Лизинг:** Если лизингополучатель не является заказчиком по 44/223-ФЗ и сам выбрал иностранный предмет лизинга.
5. **Нет ПО в реестрах:** В Реестре российского/евразийского ПО нет аналога нужного класса (требуется обоснование в извещении).
6. **ПО не подходит по ТТХ:** ПО есть в реестре, но не соответствует функциональным/техническим характеристикам заказчика (требуется детальное обоснование).
7. **Малые закупки (единичные):**
    - 1 штука до 300 тыс. руб.
    - До 1 млн руб., если цена единицы не превышает 300 тыс. руб.
    - Подшипники (поз. 35): 1 шт. до 3 тыс. руб. или партия до 30 тыс. руб. (цена ед. до 3 тыс.).

8. **Несовместимость:** Нужен товар конкретного товарного знака для работы с имеющимся оборудованием.
9. **ЧС и Экстренные случаи:** Аварии, ЧС, СВО, мобилизация, военное положение, экстренная медпомощь (кроме вещевого имущества ВС РФ).
10. **Спецсубъекты:** Закупки ФСО, СВР, МВД, ФСИН, Росгвардии, ГУСП, Управделами Президента (для специфических нужд и оперативной работы).
11. **Запчасти:** Запчасти и расходники к существующему оборудованию по тех. документации.
12. **Едпоставщик:** Закупка товаров (поз. 2-7) у единственного поставщика по п. 11 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ (малые закупки до 600 тыс. руб.).

ПУНКТ 6. ИСКЛЮЧЕНИЯ: КОГДА МОЖНО НЕ ПРИМЕНЯТЬ ОГРАНИЧЕНИЕ (Прил. 2)

Ограничение ("второй лишний") может не применяться при закупке:

1. **Несовместимость:** Товар конкретного товарного знака для взаимодействия с имеющимся оборудованием (кроме тест-полосок для глюкозы).
2. **Запчасти и расходники:** К машинам и оборудованию по техдокументации (**Внимание:** НЕ применяется к расходникам к медизделиям!).
3. **Спорт высших достижений:** Спортивное огнестрельное оружие и патроны.
4. **Оружие:** Запчасти к иностранному спортивному оружию.

ПУНКТ 7. ОСОБЕННОСТИ ДЛЯ 44-ФЗ (Описание, Исполнение, НМЦК)

А) Особенности описания объекта закупки (если в РФ нет товара):

- *Прил. 1:* Указать в извещении реквизиты разрешения Минпромторга и характеристики из обращения.
- *Прил. 2:* Задекларировать отсутствие в ГИСП, указать характеристики и приложить копию уведомления, направленного в Минпромторг.
- *Не из Прил. 1 и 2:* Задекларировать отсутствие производства в РФ.

Б) ЗАПРЕТ НА ЗАМЕНУ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТА (Критично для задач!): Контракт **обязан** содержать условие о том, что при его исполнении **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ замена**:

1. Радиоэлектронной продукции **1-го уровня** на РЭП не 1-го уровня.
2. Лекарственного препарата **полного цикла** (синтез молекулы в ЕАЭС) на препарат не полного цикла. *(То есть победитель не может согласовать поставку "китайского аналога" вместо российского, если выиграл с российским).*

В) Особенности расчета НМЦК (Метод сопоставимых рыночных цен):

1. При определении идентичности и однородности учитываются **исключительно товары ЕАЭС**.
2. Заказчик обязан направить запрос о цене **не менее чем 3 производителям** из ГИСП. Если в ГИСП меньше 3 производителей — запрос направляется поставщикам из Реестра

контрактов в ЕИС. *Исключения (когда можно не запрашивать у производителей из ГИСП): ГОЗ, малые закупки до 5 тыс. руб., закупки до 1 млн руб. (цена ед. до 5 тыс.), отсутствие товара в ГИСП, закупки у едпоставщика по ч. 11 ст. 24 44-ФЗ.*